

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

عدد 45 - 46

السنة 162

الثلاثاء 30 رمضان 1440 - 4 جوان 2019

الجمعة 3 شوال 1440 - 7 جوان 2019

المحتوى

الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين

قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2019/02 مؤرخ في 27 ماي 2019 يتعلق بالطعن في دستورية مشروع القانون عدد 2019/22 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار 1724

الأوامر والقرارات

رئاسة الجمهورية

إسناد وسام الشغل 1729
أمر رئاسي عدد 104 لسنة 2019 مؤرخ في 3 جوان 2019 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ ... 1729

وزارة الدفاع الوطني

إسناد وسام الوفاء والتضحية 1729

وزارة الشؤون الخارجية

- أمر حكومي عدد 470 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بإبرام برنامج للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية للسنوات 2019-2021 1730
- أمر حكومي عدد 471 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بإبرام برنامج التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مالطا للسنوات 2019-2020-2021 1730
- أمر حكومي عدد 472 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بإبرام البرنامج التنفيذي الثالث للاتفاق الثقافي والفني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر للأعوام (2019-2020-2021) 1730
- أمر حكومي عدد 473 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بإبرام مذكرة للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر ... 1731
- قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب كتبة الشؤون الخارجية 1731

وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

- أمر حكومي عدد 474 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بإتمام الأمر عدد 3549 لسنة 2013 المؤرخ في 23 أوت 2013 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الصناعة لإنجاز برنامج إعادة إحياء منظومة اللفت السكري وتطويرها 1732

وزارة التجارة

- أمر حكومي عدد 475 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المتروولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس 1733

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

- تسمية مديرين عامين 1734
- تسمية عمداء ومديري مؤسسات تعليم عال وبحث 1734
- قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 المتعلق بضبط قائمة الأقسام ووحدات البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث 1735

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

- أمر حكومي عدد 482 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية 1737
- قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بفتح مناظرة وطنية للدخول إلى السنة الأولى من المرحلة الأولى للدراسات البيطرية بعنوان السنة الجامعية 2019-2020 1738

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

- أمر حكومي عدد 483 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بالتفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كائنة بالقيروان لفائدة المجلس الجهوي بالقيروان في إطار البرنامج الخاص للسكن الاجتماعي 1740

- أمر حكومي عدد 484 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بالمصادقة على التفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كائنة بالمرازقة من ولاية نابل لفائدة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية في إطار البرنامج الخاص للسكن الاجتماعي 1740
- أمر حكومي عدد 485 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بالتفويت بالدينار الرمزي لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للوسط في قطعة أرض دولية كائنة بجمال من ولاية المنستير في إطار البرنامج الخاص للسكن الاجتماعي 1741
- أمر حكومي عدد 486 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بالتفويت بالدينار الرمزي لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب في قطعة أرض دولية كائنة بالحنشة من ولاية صفاقس في إطار البرنامج الخاص للسكن الاجتماعي 1742
- أمر حكومي عدد 487 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بالتفويت بالدينار الرمزي لفائدة وكالة التهذيب والتجديد العمراني في قطعة أرض دولية كائنة بسيدي بوزيد في إطار البرنامج الخاص للسكن الاجتماعي 1742
- قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بتأجيل المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين مساعدين في الوثائق والأرشيف بإدارة الملكية العقارية 1743
- قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بتأجيل المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كاتب صحي بإدارة الملكية العقارية 1743
- قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بتأجيل المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب محررين مساعدين للعقود بإدارة الملكية العقارية 1744
- قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بتأجيل المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بإدارة الملكية العقارية 1745

وزارة شؤون الشباب والرياضة

- تسمية مدير عام الحي الوطني الرياضي 1745

وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

- أمر حكومي عدد 489 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2458 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تهيئة القطب التكنولوجي بسيدي ثابت وبضبط تنظيمها وطرق سيرها ... 1745

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

- قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 13 لسنة 2019 مؤرخ في 27 ماي 2019 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء لسنة 2019 ... 1747

الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين

قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2019/02 مؤرخ في 27 ماي 2019 يتعلق بالطعن في دستورية مشروع القانون عدد 2019/22 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار.

باسم الشعب،

إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 2، 13، 52، 59، 60، 62، 65، 92 و 93 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب،

وعلى القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014 والمتعلق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

وعلى مشروع القانون عدد 2019/22 والمتعلق بتحسين مناخ الاستثمار والمصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب بتاريخ 23 أفريل 2019،

وعلى عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون عدد 2019/22 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار والمصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب بتاريخ 23 أفريل 2019 التي رفعتها مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب يمثلها النائب المنذر بالحاج علي والمرسمة بكتابة الهيئة تحت عدد 2019/02 بتاريخ 30 أفريل 2019 وهم : زياد الأخضر - أحمد الصديق - عدنان الحاجي - عمار عمروسة - سالم الأبيض - زهير المغزاوي - المنذر بالحاج علي - منجي الرحوي - غازي الشواشي - مبروك الحريزي - أيمن العلوي - هيك بلقاسم - جيلاني الهمامي - طارق البراق - سعاد البيولي الشقي - صبري الدخيل - توفيق الجملي - ياسين العياري - رضا الدلاعي - ريم محجوب - محمد الحامدي - سامية حمودة عبو - نعمان العش - عماد الدايمي - مباركة عواينية البراهمي - نذير بن عمو - مراد الحمادي - شفيق العيادي - عبد المومن بلعانس - نزار عمامي - فتحي الشامي.

وبعد الاطلاع على ما يفيد إعلام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بترسيم عريضة الطعن المشار إليها ومؤيدياتها بكتابة الهيئة،

وعلى مکتوب رئيس الحكومة الوارد على الهيئة بتاريخ 6 ماي 2019 والمتضمن ملاحظات الحكومة بخصوص الطعن المرفوع لدى الهيئة من قبل مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب في دستورية مشروع القانون المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار والمصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب بتاريخ 23 أفريل 2019،

وقد تضمنت عريضة الطعن في مشروع القانون عدد 2019/22 جانبا أول يتعلق بالطعن بصفة أصلية في دستورية إجراءات المصادقة على المشروع المائل وجانبا ثانيا يتعلق بالطعن وبصفة احتياطية في دستورية بعض الفصول من هذا المشروع :

أولا : بصفة أصلية

الطعن في عدم دستورية إجراءات المصادقة على المشروع المائل :

يعرض الطاعنون المراحل الإجرائية التي سبقت عرض المشروع المطعون في دستوريته على الجلسة العامة ابتداء من مراسلة رئيس الحكومة بتاريخ 6 مارس 2019 الواردة على رئيس مجلس نواب الشعب والتي يطلب من خلالها عرض مشروع القانون عدد 2019/22 على المجلس، وقد نظر مكتب المجلس في المراسلة المذكورة بتاريخ 7 مارس 2019 وقرّر إحالة المشروع إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والنشاطات ذات الصلة مع الأخذ برأي كل من لجنة المالية والتخطيط ولجنة التشريع العام، ويذكر المعارضون أن لجنة الفلاحة تجاهلت قرار مكتب المجلس ولم تطلب رأي اللجنتين المذكورتين على الرغم من مذكرة الاحتجاج التي وجهها رئيس لجنة المالية بتاريخ 14 مارس 2019 إلى رئيس المجلس والتي طلب من خلالها من هذا الأخير مراجعة قرار مكتب المجلس وإحالة المشروع المائل إلى لجنة المالية.

وقد باشرت لجنة الفلاحة المتعہدة بالمشروع نظرها فيه بتاريخ 14 مارس 2019 وأنهت أشغالها بالمصادقة عليه. ورفعت تقريرها إلى مكتب المجلس بتاريخ 18 أفريل 2019 مع التوصية بالمصادقة عليه من قبل الجلسة العامة للمجلس، وتبعاً لذلك قرّر مكتب المجلس إحالة المشروع على الجلسة العامة وتمّت المصادقة عليه بتاريخ 23 أفريل 2019.

واستناداً إلى هذه البيانات المتصلة بالمراحل الإجرائية التي مرّ بها مشروع القانون المائل إلى غاية المصادقة عليه من قبل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب ينعي المعارضون على هذا المشروع عديد الخروقات للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ولأحكام الدستور ويطعنون في دستوريته بصفة أصلية وبصفة احتياطية.

(1) الطعن في دستورية المشروع المائل لخرقه قواعد الاختصاص الحصري للجان القارة لمجلس نواب الشعب :

يؤسس المعارضون مقولتهم في هذا الوجه من الطعن على أحكام الفصل 87 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب التي تخول للجنة المالية ممارسة اختصاصها الحصري في ما نص عليه هذا الفصل في المطة الثالثة من فقرته الأولى، وهو ما يعني أن هذا المشروع يدخل ضمن الاختصاصات الحصرية للجنة المالية ويرون أن إحالته إلى لجنة الفلاحة دون سند قانوني هو خطأ إجرائي جسيم يخرق قواعد اختصاص اللجان النيابية المنصوص عليها بالنظام الداخلي بما لا يتلاءم مع الفصل 59 من الدستور في فقرته الثانية.

ويدعم المعارضون حجّتهم في هذا الاتجاه بما دأبت عليه لجنة المالية بصورة متواترة ومنظمة ودون نزاع في النظر في مشاريع القوانين ذات الصلة طبقا لاختصاصها الحصري في المواضيع المذكورة بنص المطة الثالثة من الفقرة الأولى من الفصل 87 من النظام الداخلي ويعدّدون في هذا الخصوص جملة من مشاريع القوانين التي سبق للجنة المالية أن نظرت فيها بموجب اختصاصها الحصري من ذلك :

- مشاريع قوانين المالية
- مشاريع قوانين المالية التكميلية
- الصيغ المعدلة لمشاريع قوانين المالية الراجعة من هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين
- مشاريع قوانين غلق الميزانية
- مشاريع الميزان الاقتصادي
- مشروع القانون الأساسي للميزانية
- مشروع القانون المتعلق بمخطط التنمية (2016-2020)

- مشاريع القوانين المتعلقة بالبنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية ومشاريع القوانين الجبائية
- قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإضافة إلى ما تقدّم فإن المشروع المائل:
- في فصليه 12 و13 ينقح الفصل 56 من مجلة الضريبة
- في فصله 26 ينقح الفصلين 3 و27 من القانون عدد 49/2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
- في فصوله 11 و19 و38 ينقح الفصول 15 مكرّر 20 و28 و29 من القانون عدد 71/2016 المتعلق بالاستثمار. وكل هذه النصوص التي تنقحها الفصول المشار إليها من المشروع المائل سبق للجنة المالية أن تعهّدت حصريًا بالنظر فيها، ويضيف المعارضون أن الفصلين 16 و17 من هذا المشروع يتنزّلان في مشروع أشمل بصدور النظر فيه من قبل لجنة المالية وهو مشروع القانون عدد 47/2017 المتعلق بمجلة مؤسسات الاستثمار الجماعي بحيث لا يمكن للحكومة أن تتقدّم بمشروعين يتضمّنان موضوعا واحدا.

وإلى جانب ما عرضه الطاعنون بخصوص خرق قواعد الاختصاص الحصري للجان النيابية فإنهم ينعون على المشروع المائل في إطار هذا المطعن خرقه لموجبات إجرائية أخرى تتصل بعدم احترام آلية طلب إبداء الرأي وقواعد تنظيم تنازع الاختصاص بين اللجان ويستندون في ذلك إلى الفصل 90 من النظام الداخلي الذي يوفر للجنة غير متعهّدة إمكانية أن تطلب من لجنة أخرى إبداء رأيها في جوانب داخلية في اختصاصها للاستئناس به وقد سبق للجان نيابية عديدة أن استعملت هذه الصلاحية، وبناء على ذلك فإنه من حق لجنة المالية أن يستجيب لطلبها في إبداء الرأي في مسائل تندرج ضمن اختصاصها الحصري.

كما يستندون إلى الفصل 91 من النظام الداخلي الذي ينص على الفصل في تنازع الاختصاص بين اللجان النيابية في إطار مكتب المجلس، وعلى الرغم من وضوح هذين الفصلين في تنظيم عمل اللجان النيابية وعلى الرغم من سعي رئيس لجنة المالية لإحالة المشروع لهذه اللجنة للتعهد بالنظر فيه أو لإبداء الرأي طبقا لقرار مكتب المجلس فإن رئيس لجنة الفلاحة تجاهل هذه الموجبات الإجرائية ولم يمثّل لقرار مكتب المجلس وتمت إحالة المشروع المائل على الجلسة العامة التي صادقت عليه بتاريخ 23 أفريل 2019.

واعتبارا لما بيّنه المعارضون في هذا الجانب من الطعن بخصوص ما شاب المشروع المائل من خروقات إجرائية بمقولة أن هذا المشروع يتعلّق بإحدى المسائل المذكورة في المطة 3 للفقرة الأولى من الفصل 87 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وأن إحالته على لجنة تشريعية قارة أخرى لا يمكن أن يكون إلا على أساس مخالفة الاختصاص الحصري للجنة المالية والتخطيط والتنمية فتكون حينئذ إجراءات المصادقة على المشروع المطعون فيه قد خالفت الفصلين 2 و59 من الدستور والفصول 87 (ف1 م3 و4) و90 و91 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وهو ما يجعله حريّا بالتصريح بعدم دستوريته برّمته.

(2) الطعن في دستورية المشروع المائل لخرقه الفصل 60 من الدستور:

ينعى المعارضون على المشروع في هذا الوجه من الطعن الخروقات الإجرائية التي يرون أنها شابّت المصادقة عليه من خلال استبعاد المعارضة من القيام بدورها المكفول بنص الدستور في ترؤسها وجوبا للجنة المالية حيث يرون أنه لا يوجد أي مبرر قانوني لمنع هذه اللجنة من النظر في مشروع قانون في صلب اختصاصها ويرون أن قرار إحالة المشروع المائل إلى لجنة تشريعية أخرى كان بإصرار من الأغلبية التي التفت على صلاحيات لجنة المالية فتكون حينئذ المصادقة على هذا المشروع قد خرقت بوضوح مقتضيات الفصل 60 من الدستور.

ثانيا : بصفة احتياطية

يتوجّه العارضون وبصفة احتياطية إلى الطعن في المشروع المائل بناء على ما يروونه خرقا لمقتضيات الفصول 13 و92 و65 من الدستور حسب ما يفصلون ذلك كالتالي:
(1) خرق الفصلين 7 و8 من المشروع المائل لمقتضيات الفصل 13 من الدستور :

ينعى العارضون في هذا الوجه من الطعن عدم تنصيب المشروع المائل في فصليه 7 و8 صراحة على عرض عقود الاستثمار على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب وكذلك عرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة وذلك بالنظر إلى أنّ مصادر إنتاج الكهرباء المنصوص عليها في هذا المشروع تعدّ ثروات طبيعية، ويستند العارضون في هذا القول إلى الفصل 13 من الدستور الذي جاء في صيغة مطلقة وإلى فقه قضاء الهيئة في قرارها عدد 2014/06 المتضمن وجوب التنصيب صلب القانون على هذا العرض.

وتبعا لذلك يكون الفصلان 7 و8 من هذا المشروع قد خرق مقتضيات الفصل 13 من الدستور وهو ما يتعين في تقديرهم التصريح بعدم دستورية النص المائل.

(2) خرق الفصلين 7 و8 من المشروع المائل لمقتضيات الفصل 92 من الدستور :

ينعى العارضون على المشروع المائل تدخله في تعديل وضع الشركة التونسية للكهرباء والغاز بحجة أنه يجب أن تتم في ذلك مداولة مسبقة في مجلس الوزراء التي يشترطها الدستور وهو ما يعني خرق الفصلين 7 و8 من هذا المشروع للفصل 92 من الدستور الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم دستوريتهما.

(3) خرق الفصلين 7 و8 للفصل 65 من الدستور والفصلين 24 و25 للفقرة الثانية من الفصل 65 من الدستور: يذهب العارضون في هذا الوجه من الطعن إلى أنّ تعديل وضع الشركة التونسية للكهرباء والغاز باعتباره لا يدخل في مجال القانون فهو إذن من مجال الترتيب التي يختص بها رئيس الحكومة طبقا لمنطوق الفقرتين 1 و2 من الفصل 65 من الدستور، لذلك فإنّ الفصلين 7 و8 من المشروع المائل يضحيان من هذا الوجه مخالفين لمقتضيات الفصل 65 من الدستور إضافة إلى الفصلين 13 و92 منه.

وفي جانب آخر من هذا الوجه من الطعن ينعى العارضون على الفصلين 24 و25 من المشروع المائل خرقهما لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 65 من الدستور التي نزلت السلطة المحلية في مجال القوانين الأساسية، واعتبارا لكون هذا المشروع الذي هو بمرتبة القانون العادي يعيد تعريف عقود اللزّمة في فصله الرابع والعشرين في حين أنه سبق تعريفها ضمن القانون الأساسي للجماعات المحلية وتبعا لذلك لا يمكن القبول بتنقيح قانون أساسي بقانون عادي.

ويرى العارضون في هذا التوجّه أنه بتعرّض الفصلين 24 و25 من هذا المشروع المطعون فيه إلى بعض المسائل التي تتعلّق بالسلطة المحلية يكونان قد خرّقا جليّا الفصلين 13 و65 من الدستور ما يجعلهما حريّين بالتصريح بعدم دستوريتهما.

وفي ردّها على جملة المطاعن السّابق تفصيلها تتقدّم الحكومة بملاحظات المبيّنة كالتّالي:

أولا : من حيث الشكل

ترى الحكومة أنّ الطعن المائل قد ورد خارج الأجل القانونية المنصوص عليها بالفصل 18 من القانون الأساسي للهيئة الذي يحدّد أجل الطعن بسبعة أيام من تاريخ المصادقة على المشروع المطعون فيه أو على أحد أحكامه، وتذهب في هذا الاتجاه إلى أنّ احتساب أجل السبّعة أيام يبدأ من يوم المصادقة على المشروع أي يوم 23 أفريل 2019 ولا يمكن في هذه الحالة الاحتكام إلى مقتضيات الفصل 401 من مجلة الالتزامات والعقود لأنّ نصّ الفصل 18 المشار إليه قد ورد بصورة حاسمة ولا يمكن الاجتهاد حينئذ في نصّ قطعيّ الدلالة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنّه لا يمكن في تقديرها الاحتكام إلى الفصل 401 المذكور من مجلة الالتزامات والعقود لأنه يخالف الفصل 18 من القانون الأساسي للهيئة فيكون من السّليم العمل بمقتضيات النصّ الأعلى مرتبة وهو ما يجعل الطعن في نظرها حريّا بالرّفض من هذا الوجه.

ثانيا : من حيث الأصل

(1) من حيث الاختصاص بالطعن : تردّ الحكومة في هذا الاتجاه بأنّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين غير مختصة بمقتضى أحكام الدستور وأحكام قانونها الأساسي بالنظر في مدى احترام مشروع قانون مصادق عليه لقوانين أخرى بما في ذلك النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وتذهب إلى أنّ الهيئة مختصة حصرا بالنظر في مدى احترام مشروع القانون المطعون فيه للدستور، وتبعا لهذا الرأي ترى الحكومة أنّه ومن حيث مبدأ الاختصاص لا يمكن للهيئة أن تنظر في مدى مطابقة المشروع المائل للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

(2) من حيث وجهة الطعن : تردّ الحكومة من هذا الجانب بأنّ الطعن المعروض لا يستقيم لعدة أسباب :

فمن جهة أولى : ترى الحكومة أنّ الدستور لم ينظّم عمل اللّجان في مجلس النواب ولم يتحدّث في مسألة اختصاصها وهي مسألة داخلية يضبطها النظام الداخلي وقد عرضت هذه المسألة المتعلقة بأحقية الاختصاص في النظر في المشروع المائل على الجلسة العامة في إطار النقاش العام لكنّ هذه الأخيرة وهي سيّدة نفسها صادقت على الذهاب إلى النقاش فصلا فصلا. وتذهب الحكومة في هذا الاتجاه إلى أنّ مسألة تنازع الاختصاص بين اللّجان التشريعية لا يرقى إلى تعييب المشروع المصادق عليه بعدم الدستورية.

ومن جهة ثانية: ترى الحكومة أنه تطبيقاً لأحكام الفصل 87 من النظام الداخلي فإن لجنة المالية تختص بالنظر في مسائل لا تندرج ضمنها أحكام مشروع القانون المائل المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار.

أما من جهة ثالثة: فترد الحكومة بأن المشروع المطعون فيه هو مشروع أفقي يتضمن تنقيحاً لأكثر من 15 قانون نافذ وهي قوانين مختلفة المواضيع وتبعاً لذلك فقد تم ترجيح اللجنة التي تختص بالنصيب الأوفر في المسائل التي يتضمنها المشروع.

وقد استنارت اللجنة المذكورة وفق أحكام النظام الداخلي بأراء عديد النواب المنتمين إلى لجان أخرى ما أدى إلى تعديل وإلغاء بعض الفصول.

وفي سياق ردّها على الطعن المعروض من حيث وجهة الطعن ترى الحكومة من جهة رابعة أن المذكرة المصاحبة لملف الطعن حول تنازع الاختصاص لا يوجد ما يثبت تسجيلها بمكتب الضبط بمجلس نواب الشعب وهو ما يفقدها الحجية القانونية ولا يمكن الاستناد إليها وهو ما يجعل مكتب المجلس تبعاً لذلك في حل من كل تعهد بمسألة تنازع اختصاص اللجان.

أما بخصوص ما يتمسك به العارضون فيما يتعلق بقرار مكتب المجلس حول إحالة المشروع إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات مع الأخذ بعين الاعتبار برأي لجنة المالية والتخطيط والتنمية ترد الحكومة بأن الفصل 90 من النظام الداخلي حدّد صلاحيات مكتب المجلس في مسألة استشارة اللجان بعضها لبعض ولم يمنحه حق فرض الاستشارة ولكنه يمنح اللجان حق الاستئناس برأي لجان أخرى إضافة إلى أن قرار مكتب المجلس ورد في شكل توصية ولم يفرض على لجنة الفلاحة أن تستنير برأي لجنة المالية.

وتضيف الحكومة في هذا الاتجاه أن ما يتمسك به العارضون بخصوص تقاليد استشارة اللجان بعضها لبعض لا يمكن في تقديرها أن يتحول إلزام في عملها. ولا يمكنها بالتالي أن تكون مخالفة للفصل 90 المذكور من النظام الداخلي.

(3) من حيث محتوى القانون :

تتقدّم الحكومة في خصوص ردّها على هذا الجانب من الطعن المعروض بالملاحظات التالية :

أ - في الردّ على القول بخرق المشروع المائل لأحكام الفصل 13 من الدستور:

تردّ الحكومة على هذا الوجه من الطعن بأن مشروع القانون المائل لم يتضمن أحكاماً تتعلق بعقود الاستثمار أو باتفاقيات تبرم في شأن الثروات الطبيعية وأن أحكام الفصلين 7 و8 من هذا المشروع لم يغيّر أبداً نظام التصرف في الموارد الطبيعية ولا في كيفية إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بل مكّن فقط الشركات والجماعات المحلية من إنتاج الكهرباء للاستهلاك الذاتي ضغطاً على التكلفة وتخفيفاً على الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وتبعاً لذلك فإن الطعن المعروض من هذا الوجه يكون غير سليم.

ب- في الردّ على القول بخرق المشروع المائل لأحكام الفصل 92 من الدستور :

تذهب الحكومة في ردّها على العارضين بخصوص هذا الوجه من الطعن إلى أن عريضة الطعن لم تتضمن ما يبيّن وجه التجاوز أو التوسع في صلاحيات رئيس الحكومة حيث وردت أقوال العارضين مجردة وغير واضحة، ومن جهة أخرى ترى الحكومة أن أحكام الفصلين 7 و8 من المشروع المائل لم يدخل أي تغيير على الوضع القانوني للشركة التونسية للكهرباء والغاز بل عدلاً مسألة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة للاستهلاك الذاتي.

أما من ناحية ما يعيبه العارضون على هذا المشروع بخصوص عدم عرض مسألة تغيير وضع الشركة التونسية للكهرباء والغاز على مداولة مجلس الوزراء طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور، تردّ الحكومة بأنه قد التبتت على العارضين مسألة العرض على مداولة مجلس الوزراء على معنى الفصلين 92 و93 من الدستور ولا يمكن بالتالي أن ينطبق الفصل 92 من الدستور المتمسك بخرقه على أحكام الفصلين 7 و8 من المشروع المطعون فيه لأنهما ليسا من قبيل الأوامر الحكومية.

ج- في الردّ على القول بخرق المشروع المائل لأحكام الفصل 65 من الدستور :

تعتبر الحكومة هذا المطعن في غير موضعه بالنسبة لأحكام الفصلين 7 و8 من المشروع المائل لأنهما لم يتضمنا لا تغييراً ولا تعديلاً ولا حذفاً للشركة التونسية للكهرباء والغاز حتى يمكن اعتبار ذلك تدخلاً من المشرع في مجال السلطة الترتيبية لرئيس الحكومة.

ث- في الردّ على القول بخرق المشروع المائل لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 65 من الدستور

تردّ الحكومة على هذا الوجه من الطعن بأن الفصلين 24 و25 من المشروع المطعون فيه لم يلغيا أو يَنقُحَا القانون الأساسي عدد 83 لسنة 2018 المتعلق بالجماعات المحلية بل إن كل ما تضمنه هو تنسيق أحكام قانون اللزمات الصادر سنة 2008 مع أحكام القانون الأساسي المنظم للجماعات المحلية في جزئها المتعلق باللزمات حتى لا يوجد اختلاف بين النصين، وتذهب الحكومة إلى أن الطعن بعدم دستورية هذين الفصلين يجب أن يكون مؤسساً على وجود ما يمس نظام الجماعات المحلية أو تغييره بناء على المعيار الذي اعتمدته الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في قرارها عدد 2018/04 المؤرخ في 4 سبتمبر 2018.

وتأسيساً على مجمل هذه الملاحظات في الردّ على الطعن المعروض تطلب الحكومة رفضه شكلاً لفوات الأجل وبصفة احتياطية رفضه أصلاً وإقرار دستورية مشروع القانون المائل.

الهيئة

من حيث الشكل :

حيث أن احتساب الأجل لا ينطلق من يوم التصويت على القانون، وإنما من اليوم الموالي للتصويت أي يوم 24 أبريل 2019 وفق المبادئ العامة التي اعتمدتها الهيئة في قرارات سابقة ودرجت عليها في فقه قضائها مما يتجّه معه الإلتفات عن هذا الدفع.

وحيث استوفى الطعن المائل جميع مقوماته الشكلية وفقا للإجراءات والآجال الواجب احترامها حسب دلالة الفصول 18 و19 و20 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أبريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وبالتالي فهو حري بالقبول من هذه الناحية.
من حيث الأصل :

عن المظعن المتعلق بخرق النظام الداخلي:

حيث تسهر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين على مراقبة مدى احترام مجلس نواب الشعب لنظامه الداخلي في نطاق قيامه بوظيفته البرلمانية والتشريعية وذلك كلما كانت لأحكامه علاقة بمقتضيات دستورية،

وحيث سبق للهيئة أن أقرت بأن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يضم الأحكام والضوابط التي تحقق مقومات النجاعة وحسن أداء المجلس لعمله النيابي ما يتعين عليه بالتالي التقيد بأحكامه بما يكفل الحق للنواب وخاصة للمعارضة في الاطلاع على مشاريع القوانين ودراستها والتقدم في شأنها بمقترحات التعديل عند الاقتضاء في نطاق نهوضها بواجباتها في الإسهام النشط والبناء في العمل النيابي،

وحيث أن إحالة مكتب المجلس لمشروع القانون المائل إلى لجنة الفلاحة والتجارة والخدمات لا يتعارض مع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ولا يجعل هذه الإحالة تتعارض مع موضوعه بوصفه مشروعاً شاملاً لا يقتصر بشكل واضح على اختصاصات لجنة المالية لوحدها ذلك أنه مشروع أفقي ينقح عدة قوانين سارية المفعول تختلف مواضيعها وتشمل في نفس الوقت الفلاحة والتجارة والخدمات وغيرها، وتبعا لذلك فإن الإحالة إلى هذه اللجنة لا تشي بوجود خطأ بين في التقدير يكون قد شاب تعهد اللجنة المذكورة بالمشروع المائل ولا تنطوي على أي خرق لأحكام الفصول 2 و52 و59 و60 من الدستور، الأمر الذي يتجه معه رد هذا المظعن،

عن المظعن المتعلق بخرق الفصول 3 و92 و65 من الدستور:

حيث يندرج الفصلان 9 و11 مكرّر من مشروع القانون المائل في إطار القسم الأول من القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة،

وحيث يقتضي الفصل 10 من نفس القانون عرض العقد المبرم بين منتج الكهرباء والهيكل العمومي على اللجنة الخاصة بمجلس نواب الشعب المشار إليها بالفصل 13 من الدستور،

وحيث ترتيبا على ذلك فإنه لم تعد هناك حاجة إلى إعادة التنصيص على مقتضيات الفصل 13 من الدستور صلب الفصلين 7 و9 من مشروع القانون المطعون فيه،

وحيث لم يتضمن الفصلان 7 و8 من مشروع القانون المطعون فيه أي تعديل للوضع القانوني للشركة التونسية للكهرباء والغاز كمنشأة عمومية مما يقتضي مداولة مجلس الوزراء بشأنه عملا بالفصل 92 مطة ثالثة فقرة أولى من الدستور وإنما ينصهر ذلك في نطاق تطوير إنتاج الكهرباء لغرض الاستهلاك طبق القانون عدد 2015/12 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة،

وحيث أن ربط ذلك بالسلطة الترتيبية الحصرية لرئيس الوزراء وضرورة عرضه على مجلس الوزراء والتأكيد على خروجه عن نطاق القانون يقتضي وجود تعديل لصلاحيات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز واختصاصاتها بوصفها منشأة عمومية على معنى الفصل 92 والفصل 65 من الدستور، في حين أن الفصلين 7 و8 من مشروع القانون موضوع الطعن لا يتحملان هذا التأويل خلافا لما جاء في هذا المظعن ليكون بذلك حريا بالرد من هذا الجانب كرده برمته.

عن المظعن المتعلق بخرق الفصلين 24 و25 للفصل 65 من الدستور:

حيث يقتضي الفصل 65 من الدستور أن تتخذ شكل قانون أساسي المسائل المتعلقة بالسلطة المحلية غير أنه بالنظر إلى أن اللزمات التي تبرمها الجماعات المحلية خاضعة للنصوص الترتيبية الجاري بها العمل فيما لا يتعارض مع مبدأ التدبير الحر بما في ذلك القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أبريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات طبق الفصل 84 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية فإن ذلك اقتضى ملاءمة هذا القانون مع أحكام القانون الأساسي للجماعات المحلية الأمر الذي يتعين معه القول بعدم وجهة التمسك بعدم دستورية الفصلين 24 و25 من مشروع القانون المطعون فيه وتعين رد الطعن في هذا الخصوص،

ولهذه الأسباب،

وبعد المداولة،

قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قبول الطعن شكلا وفي الأصل رفض الطعن في مشروع القانون عدد 2019/22 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار والمصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب بتاريخ 23 أبريل 2019.

وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقر الهيئة بباردو يوم الاثنين 27 ماي 2019 برئاسة السيد الطيب راشد رئيس الهيئة وعضوية السادة عبد السلام المهدي قريصية النائب الأول للرئيس ونجيب القطاري النائب الثاني للرئيس وسامي الجربي عضو الهيئة والسيدة ليلي الشخاوي عضوة الهيئة والسيد لطفي طرشونة عضو الهيئة.

وحرر في تاريخه.

عبد السلام المهدي قريصية

سامي الجربي

لطفي طرشونة

الطيب راشد

نجيب القطاري

ليلى الشخاوي

الأوامر والقرارات

رئاسة الجمهورية

- محمد الحويدي : الشركة المتوسطة للجبس ومشتقاته (ولاية تطاوين).

- صالح علياني : شركة بل للسياحة نزل ريم بيتش (ولاية مدين).

- رفيقة العيفي : شركة المغازة العامة (ولاية سيدي بوزيد).

- محمد قطاري : الديوان الوطني للبريد (ولاية قفصة).

- محسن السلطاني : الاتحاد العام التونسي للشغل (ولاية تونس).

بمقتضى أمر رئاسي عدد 102 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019.

أسند وسام الشغل من الدرجة الاستثنائية "وسام ذهبي" بعنوان سنة 2018 للعمال الفائزين بجائزة العامل المثالي المذكورة أسماؤهم بالقائمة الملحقة بهذا الأمر الرئاسي.

أمر رئاسي عدد 104 لسنة 2019 مؤرخ في 3 جوان 2019 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ.

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 77 منه،

وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،

وبعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :

الفصل الأول - تعلن حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية ابتداء من 5 جوان 2019 إلى غاية 4 جويلية 2019.

الفصل 2 - الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 جوان 2019.

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي

وزارة الدفاع الوطني

بمقتضى أمر رئاسي عدد 103 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019.

أسند الصنف الأول من وسام الوفاء والتضحية للعريف بلال الزديني رقم 2016/1345 بالتجديد، وذلك ابتداء من 26 أفريل 2019.

قائمة العمال المحرزين على وسام الشغل من الدرجة الاستثنائية "وسام ذهبي" بعنوان سنة 2018

- عفيف قريضة : رئاسة الجمهورية،

- حسين المظمطي : رئاسة الحكومة،

- الأسعد مازني : مجلس نواب الشعب،

- نور الدين بن العبيدي : وزارة الدفاع الوطني،

- فوزي يحمدي : وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،

- سهام بالحاج علي : وزارة المالية،

- معز الخريجي : وزارة الشؤون الاجتماعية،

- مختار الورغي : وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري - المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف،

- شاذلية سالمي : وزارة التجارة - الإدارة الجهوية بالقصرين،

- نور مشلاوي : وزارة التكوين المهني والتشغيل - الإدارة الجهوية بأريانة،

- سالم صالح : شركة - باك مي (ولاية زغوان)،

- عبد الرزاق الجبري : شركة كرومبارغ وشوبارت (ولاية باجة)،

- صالحة بنور : الشركة التونسية للكهرباء والغاز (ولاية المهدية)،

- سالم الرحموني : شركة ليوني ويرينغ سيستمز تونس (ولاية سوسة)،

- محمد ناصر بولعواد : الشركة الجهوية للنقل بالقيروان (ولاية القيروان)،

- الأسعد الجليدي : المجمع الكيميائي التونسي - معمل سماد الداب (ولاية قابس)،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى برنامج التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مالطا للسنوات 2019-2020-2021، الممضى بلافاة في 5 فيفري 2019.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تم إبرام برنامج التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مالطا للسنوات 2019-2020-2021، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بلافاة في 5 فيفري 2019.

الفصل 2 - وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 28 ماي 2019.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور

وزير الشؤون الخارجية

خميس الجهنياوي

أمر حكومي عدد 472 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بإبرام البرنامج التنفيذي الثالث للاتفاق الثقافي والفني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر للأعوام (2019-2020-2021).

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى البرنامج التنفيذي الثالث للاتفاق الثقافي والفني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر للأعوام (2019-2020-2021)، الممضى بتونس في 2 مارس 2019.

أمر حكومي عدد 470 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بإبرام برنامج للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية للسنوات 2019-2021.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى برنامج للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية للسنوات 2019-2021، الممضى بتونس في 14 مارس 2019.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تم إبرام برنامج للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية للسنوات 2019-2021، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بتونس في 14 مارس 2019.

الفصل 2 - وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 28 ماي 2019.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور

وزير الشؤون الخارجية

خميس الجهنياوي

أمر حكومي عدد 471 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بإبرام برنامج للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مالطا للسنوات 2019-2020-2021.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تم إبرام البرنامج التنفيذي الثالث للاتفاق الثقافي والفني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر للأعوام (2019-2020-2021)، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بتونس في 2 مارس 2019.

الفصل 2 - وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 28 ماي 2019.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور

وزير الشؤون الخارجية

خميس الجهيانوي

أمر حكومي عدد 473 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بإبرام مذكرة للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى مذكرة للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر، الممضاة بتونس في 2 مارس 2019.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تم إبرام مذكرة للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، الممضاة بتونس في 2 مارس 2019.

الفصل 2 - وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 28 ماي 2019.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور

وزير الشؤون الخارجية

خميس الجهيانوي

قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب كتبة الشؤون الخارجية.

إن وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحت أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحت أو تممته وخاصة الأمر عدد 1391 لسنة 2013 المؤرخ في 10 أفريل 2013،

وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بأحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي 2،

وعلى الأمر الحكومي عدد 298 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشؤون الخارجية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية المؤرخ في 25 جانفي 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة الشؤون الخارجية والشهادات العلمية المستوجبة للمشاركة فيها.

الفصل الأول - تفتح بوزارة الشؤون الخارجية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب كتبة الشؤون الخارجية.

الفصل 2 - تخول الشهادات العلمية التالية المشاركة في هذه المناظرة :

أ - الشهادة الوطنية للإجازة (نظام أمد) أو شهادة معادلة لها في الاختصاصات التالية :

- الشهادة الوطنية للإجازة في اللغة والآداب والحضارة العربية.
- الشهادة الوطنية للإجازة في اللغة والآداب والحضارة الانجليزية.
- الشهادة الوطنية للإجازة في اللغة والآداب والحضارة الفرنسية.
- الشهادة الوطنية للإجازة في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية.
- الشهادة الوطنية للإجازة في اللغة والآداب والحضارة الألمانية.
- الشهادة الوطنية للإجازة في اللغة والآداب والحضارة الروسية.
- الشهادة الوطنية للإجازة في اللغة والآداب والحضارة الصينية.
- الشهادة الوطنية للإجازة في القانون.
- الشهادة الوطنية للإجازة في الاقتصاد.
- الشهادة الوطنية للإجازة في علوم الإعلام والاتصال.

ب - شهادة الأستاذية نظام قديم في نفس الاختصاصات المذكورة آنفا.

الفصل 3 - يجرى الاختبار بواسطة تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات يوم 25 أوت 2019.

الفصل 4 - حدد تاريخ ختم سجل الترشيحات عبر البوابة الوطنية للمناظرات يوم 27 جوان 2019.

الفصل 5 - حدد تاريخ ختم سجل الترشيحات بمكتب الضبط المركزي لوزارة الشؤون الخارجية أو عبر البريد يوم 28 جوان 2019.

الفصل 6 - حدد عدد الخطط المراد تسديدها بخمسين (50) خطة.

الفصل 7 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 ماي 2019.

وزير الشؤون الخارجية

خميس الجهنياوي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

أمر حكومي عدد 474 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بإتمام الأمر عدد 3549 لسنة 2013 المؤرخ في 23 أوت 2013 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الصناعة لإنجاز برنامج إعادة إحياء منظومة اللفت السكري وتطويرها.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،

وعلى الأمر عدد 1472 لسنة 1994 المؤرخ في 4 جويلية 1994 المتعلق بإحداث وحدة إنجاز مشروع تطوير وتنمية زراعة اللفت السكري تابعة لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي،

وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،

وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بضبط تنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 3549 لسنة 2013 المؤرخ في 23 أوت 2013 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الصناعة لإنجاز برنامج إعادة إحياء منظومة اللفت السكري وتطويرها،

أمر حكومي عدد 475 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المتروولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التجارة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 المتعلق بقمع الغش في تجارة البضائع وتداول مواد المعاش والمحاصيل الفلاحية والطبيعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمتروولوجيا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 وخاصة الفصل 7 منه،

وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016،

وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،

وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المتروولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس،

وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق بوحدة القيس القانونية،

وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،

وعلى الأمر عدد 2751 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للمترولوجيا،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإحلاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تضاف إلى أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 3549 لسنة 2013 المؤرخ في 23 أوت 2013 المشار إليه أعلاه فقرة ثانية فيما يلي نصها:

الفصل 3 (فقرة ثانية): تجدد مدة إنجاز برنامج إعادة إحياء منظومة اللفت السكري وتطويرها بخمس سنوات ابتداء من 23 أوت 2018 وذلك حسب المراحل التالية:

1) مرحلة أولى تحدد مدتها بثلاث سنوات تتولى خلالها وحدة التصرف حسب الأهداف مواصلة إنجاز المهام المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل،

2) مرحلة ثانية تحدد مدتها بسنتين ابتداء من تاريخ انتهاء المرحلة الأولى تتولى خلالها وحدة التصرف حسب الأهداف:

- إعداد دراسة تقييمية لتقييم برنامج إعادة إحياء منظومة اللفت السكري،

- إعداد دراسة حول منظومة السكر: الواقع والآفاق المستقبلية،

- تقييم واختتام البرنامج،

- إحداث هيكل مهني يتولى الإشراف على المنظومة.

الفصل 2 - وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 ماي 2019.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور

وزير المالية

محمد رضا شلفوم

وزير الصناعة والمؤسسات

الصغرى والمتوسطة

سليم الفرياني

بمقتضى أمر حكومي عدد 476 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019.

كلفّت السيدة ريم سعيد، مهندس معماري عام، بمهام مدير عام لتثمين البحث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من أول مارس 2019.

بمقتضى أمر حكومي عدد 477 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019.

كلف السيد سليم شوري، أستاذ تعليم عال، بمهام مدير عام للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من أول مارس 2019.

بمقتضى أمر حكومي عدد 478 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019.

كلف السيد عبد المجيد بن عمارة، أستاذ تعليم عال، بمهام مدير عام للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من أول مارس 2019.

بمقتضى أمر حكومي عدد 479 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019.

كلف السيد لسعد المزغني، أستاذ تعليم عال، بمهام مدير عام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من أول مارس 2019.

بمقتضى أمر حكومي عدد 480 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019.

كلفّت السيدة سامية الشرفي حرم قدور، أستاذ تعليم عال، بمهام مدير عام للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من أول مارس 2019.

بمقتضى أمر حكومي عدد 481 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019.

كلف مدرسو التعليم العالي الآتي ذكرهم بمهام عمداء ومديري مؤسسات تعليم عال وبحث راجعة بالنظر لجامعة صفاقس ابتداء من 15 ديسمبر 2017 وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول . تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 34 والفصل 39 من الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 34 (فقرة ثانية جديدة): يقصد بالمادة المعبأة كل من المادة واللف الخصوصي الذي يغلفها بما في ذلك البخاخات، وهي المجموعة المتكونة من وعاء غير قابل لإعادة الاستخدام من معدن أو زجاج أو بلاستيك يحتوي على غاز مضغوط أو مسال أو مذاب تحت ضغط، مع أو بدون سائل أو عجينة أو مسحوق، ويحتوي على جهاز أخذ العينات مما يتيح تفريغ المحتويات في شكل جسيمات صلبة أو سائلة معلقة في غاز أو في شكل رغوة أو عجينة أو مسحوق أو في حالة سائلة.

الفصل 39 (جديد): عندما تكون دفعة المواد المعبأة غير مطابقة لأحكام القرار المنصوص عليه بالفصل 35 من الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001، فإن القائم بالتعبئة أو المورد لا يمكنه بيعها إلا بعد ضمانه للمشتري عدم تحمل أي ضرر وذلك كالاتي:

- بمطابقة هذه الدفعة حتى تستجيب لأحكام القرار المنصوص عليه بالفصل 35 من الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001.

- بيع هذه الدفعة لمشتري على علم تام بها لاستهلاكه الخاص.

- عندما لا تكون هذه الدفعة موضوع نص قانوني يحدد عدد القطع أو الوزن أو الحجم أو الطول أو المساحة للمواد المعبأة المكونة لدفعة وذلك بوضع على المواد المعبأة، تأشير مناسب يشير بصفة واضحة للمحتوى الفعلي والتمن بحساب وحدة القيس.

الفصل 2 . تلغى أحكام الفصول 36 و37 و38 من الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 . وزير التجارة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 ماي 2019.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور

وزير التجارة

عمر الباهي

مركز العمل	الاسم واللقب	الرتبة	المدة النيابية
كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس	أحمد الحاج قاسم	أستاذ تعليم عال	ثانية
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس	محمد بن عياد	أستاذ تعليم عال	ثانية
كلية العلوم بصفاقس	حمادي خماس	أستاذ تعليم عال	أولى
كلية الحقوق بصفاقس	خليل الفندري	أستاذ تعليم عال	أولى
المدرسة الوطنية للإلكترونيك والاتصالات بصفاقس	حسان المنيف	أستاذ تعليم عال	ثانية
المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس	سليم عبد الكافي	أستاذ محاضر	أولى
المدرسة العليا للتجارة بصفاقس	منتج عبيدة	أستاذ محاضر	أولى
المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس	محمد قوبعة	أستاذ تعليم عال	أولى
المعهد العالي لإدارة الأعمال بصفاقس	سنية الزواري	أستاذ تعليم عال	أولى
المعهد العالي للإعلامية والمليمتيديا بصفاقس	فانز القرقوري	أستاذ تعليم عال	ثانية
المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس	أحمد الفريخة	أستاذ محاضر	ثانية
المعهد العالي للموسيقى بصفاقس	الأسعد الزواري	أستاذ محاضر	ثانية
المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس	علي بن موسى	أستاذ محاضر	ثانية
معهد الدراسات العليا التجارية بصفاقس	صالح بن حمد	أستاذ محاضر	أولى
المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس	إقبال الشرفي العيادي	أستاذ محاضر	أولى

وعلى الأمر عدد 1645 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012 المتعلق بإحداث مؤسسات تعليم عال وبحت،

وعلى الأمر عدد 1269 لسنة 2013 المؤرخ في 26 فيفري 2013 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس،

وعلى الأمر عدد 2922 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014 والمتعلق بإحداث مؤسسة تعليم عال وبحت،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 24 ماي 2005 المتعلق بضبط قائمة الأقسام ووحدات البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القرار المؤرخ في 1 مارس 2017،

وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير الصحة العمومية ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ووزير السياحة المؤرخ في 9 أوت 2007 المتعلق بضبط قائمة مؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لكل جامعة،

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 المتعلق بضبط قائمة الأقسام ووحدات البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث،

إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،

وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017 وخاصة الفصل 42 منه،

وعلى الأمر عدد 1587 لسنة 2006 المؤرخ في 6 جوان 2006 المتعلق بإحداث مؤسسات تعليم عال وبحت،

وعلى الأمر عدد 2755 لسنة 2010 المؤرخ في 25 أكتوبر 2010 المتعلق بإحداث مؤسسة تعليم عال وبحت،

وعلى رأي مديري مؤسسات التعليم العالي والبحث المعنية،
وباقتراح من رؤساء الجامعات المعنية.
قرر ما يلي:

الفصل الأول - تنقح أحكام الفقرة 10 من الفصل 2 والفقرة 4 من الفصل 3 والفقرة 17 (جديدة) من الفصل 4 والفقرة 2 (جديدة) والفقرة 3 (جديدة) من الفصل 6 والفقرة 11 من الفصل 7 (مكرر) والفقرة 6 (جديدة) من الفصل 7 (ثالثا) والفقرة 7 (جديدة) من الفصل 8 والفقرة 4 من الفصل 9 من القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 والمشار إليه أعلاه، كما يلي :

الفصل 2 : الفقرة 10 (جديدة) - المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس:

- قسم الهندسة الكهربائية،
- قسم الهندسة الميكانيكية،
- قسم الهندسة المدنية،
- قسم الهندسة الصناعية والفيزياء التطبيقية،
- قسم الرياضيات،
- قسم الإعلامية.

الفصل 3 : الفقرة 4 (جديدة) - المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس:

- قسم العربية،
- قسم الفرنسية،
- قسم الانكليزية،
- قسم الفلسفة،
- قسم علم النفس،
- قسم علم الاجتماع،
- قسم اللغات المطبقة،
- قسم الآثار،
- قسم الأنثروبولوجيا.

الفصل 4: الفقرة 17 (جديدة) . المعهد العالي للغات بنابل:

- قسم الانكليزية،
- قسم الفرنسية،
- قسم اللغة والآداب والحضارة العربية.

الفصل 6: الفقرة 2 (جديدة) - المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة :

- قسم التاريخ،
- قسم الفرنسية،
- قسم الانكليزية،
- قسم الجغرافيا،

- قسم علوم التربية.

الفقرة 3 (جديدة) : المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالكاف:

- قسم الانكليزية،
- قسم الفرنسية،
- قسم علوم التربية.

الفصل 7 (مكرر): الفقرة 11 (جديدة) - المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالمهدية:

- قسم التنشيط السياحي،
- قسم اللغات،
- قسم علوم التربية.

الفصل 7 (ثالثا): الفقرة 6 (جديدة) - المعهد العالي للرياضيات التطبيقية والإعلامية بالقيروان:

- قسم الرياضيات،
- قسم الإعلامية.

الفصل 8: الفقرة 7 (جديدة) - المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس:

- قسم الفنون التشكيلية،
- قسم التصميم،
- قسم تكنولوجيات السمع البصري والوسائط الرقمية.

الفصل 9: الفقرة 4 (جديدة) - المعهد العالي للغات بقابس:

- قسم الفرنسية،
- قسم الانكليزية،
- قسم الكتابة والخدمات السياحية،
- قسم العربية.

الفصل 2 - يضاف إلى الفصل 2 من القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 والمشار إليه أعلاه، فقرة 15 نصها كالاتي :

15 - المعهد العالي للأعمال بتونس:

- قسم تكنولوجيات الاتصال،
- قسم الاقتصاد والتحليل في ميدان الأعمال،
- قسم إدارة الأعمال.

الفصل 3 - يضاف إلى الفصل 4 من القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 والمشار إليه أعلاه، فقرة 21 نصها كالاتي :

21 - المدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيات المتقدمة ببرج السدرية:

- قسم العلوم والتكنولوجيات.

الفصل 4 - يضاف إلى الفصل 6 من القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 والمشار إليه أعلاه، فقرة 6 نصها كالآتي :

6 - المعهد العالي للإعلامية بالكاف:

- قسم علوم الإعلامية وتكنولوجيا الملتيميديا والواب،

- قسم تكنولوجيا شبكات الإعلامية.

الفصل 5 - يضاف إلى الفصل 9 (مكرر) من القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 والمشار إليه أعلاه، فقرة 9 نصها كالآتي :

9 - المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة:

- قسم هندسة الالكتروميكانيك،

- قسم هندسة الطاقة وتكنولوجيا البيئة،

- قسم هندسة الكيمياء الصناعية والمنجمية.

الفصل 6 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 ماي 2019.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

سليم خلبوس

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

أمر حكومي عدد 482 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 58 لسنة 1961 المؤرخ في غرة ديسمبر 1961 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 15 لسنة 1961 المؤرخ في 30 سبتمبر 1961 المتعلق بإحداث ديوان الأراضي الدولية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 2 لسنة 1962 المؤرخ في 9 جانفي 1962،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقيين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011 المتعلق بتنقيح القوانين المنظمة للجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقيين على قيد الحياة في القطاع العمومي ولنظام تقاعد أعضاء الحكومة ولنظام تقاعد الولاة،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى الأمر عدد 1025 لسنة 1985 المؤرخ في 29 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية التي أعوانها منخرطون بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وعلى جميع النصوص المنقحة والمتمة له،

وعلى الأمر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات القومية المنخرطين بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وعلى جميع النصوص المنقحة والمتمة له،

وعلى الأمر عدد 82 لسنة 2001 المؤرخ في 5 جانفي 2001 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير ديوان الأراضي الدولية،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1349 لسنة 2017 المؤرخ في 8 ديسمبر 2017 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الأراضي الدولية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تتم قائمة العناصر القارة لمرتبات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الملحقة بالأمر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 كما يلي:

- منحة الحراسة لفائدة العملة الفلاحيين القارين بديوان الأراضي الدولية.

- منحة خاصة للأعوان الإداريين بديوان الأراضي الدولية.

الفصل 2 - يجري العمل بهذا الأمر الحكومي ابتداء من 1 جانفي 2018.

الفصل 3 - وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 28 ماي 2019.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور

وزير المالية

محمد رضا شلغوم

وزير الفلاحة والموارد المائية

والصيد البحري

سمير الطيب

وزير الشؤون الاجتماعية

محمد الطرابلسي

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بفتح مناظرة وطنية للدخول إلى السنة الأولى من المرحلة الأولى للدراسات البيطرية بعنوان السنة الجامعية 2019-2020.

إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم عدد 19 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 المتعلق بضبط نظام الدراسات البيطرية المصادق عليه بالقانون عدد 95 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ديسمبر 1974،

وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002،

وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 1932 لسنة 1992 المؤرخ في 2 نوفمبر 1992 المتعلق بتحديد الجهة المختصة بإمضاء الشهادات العلمية الوطنية،

وعلى الأمر عدد 1419 لسنة 1995 المؤرخ في 31 جويلية 1995 المتعلق بضبط مساهمة الطلبة المالية في الحياة الجامعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1359 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997،

وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،

وعلى الأمر عدد 1913 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب البيطري كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1916 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،

وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والموارد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" كما تم إتمامه بالأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزيري الفلاحة والتعليم العالي المؤرخ في 6 سبتمبر 2001 المتعلق بضبط شروط المشاركة في المناظرة الوطنية للدخول إلى السنة الأولى من المرحلة الأولى للدراسات البيطرية وطرق تنظيمها كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 4 جويلية 2009.

قررا ما يلي :

الفصل الأول - تفتح بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بعنوان السنة الجامعية 2019-2020 مناظرة وطنية للدخول إلى السنة الأولى من المرحلة الأولى للدراسات البيطرية.

ويبلغ معلوم التمتع بالمبيت خمسة دنائير بالنسبة لليلة الواحدة.
الفصل 6 - تضبط مدة الاختبارات الكتابية وكذلك تواريخ إجرائها بالجدول التالي :

الأيام	توقيت بداية الاختبارات	الاختبارات	
		المواد	المدة
الثلاثاء 11 جوان 2019	الساعة الثامنة والنصف صباحا	البيولوجيا الحيوانية وعلم الحيوان	2 س
	الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا	فرنسية	1 س 30 د
	الساعة الثانية بعد الظهر	إنجليزية	1 س 30 د
الأربعاء 12 جوان 2019	الساعة الثامنة والنصف صباحا	البيولوجيا الخلوية والنباتية	2 س
	الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا	رياضيات	2 س
الخميس 13 جوان 2019	الساعة الثامنة والنصف صباحا	فيزياء	2 س
	الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا	كيمياء	1 س 30 د

الفصل 7 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ماي 2019.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

سليم خلبوس

وزير الفلاحة والموارد المائية

والصيد البحري

سمير الطيب

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

حدد تاريخ إجراء المناظرة يوم 11 جوان 2019 والأيام الموالية وذلك طبقا للجدول الوارد بالفصل 6 من هذا القرار.

الفصل 2 - حدد عدد البقاع المفتوحة بالمدرسة الوطنية للطب البيطري بعنوان المناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار بخمسين (50) مقعدا موزعة كما يلي :

- خمسة وأربعون (45) مقعدا بعنوان المناظرة بالاختبارات الكتابية بالنسبة للمتشحين الذين تابعوا بانتظام دراسات السنة الأولى بمعهد تحضيري للدراسات الهندسية شعبة "البيولوجيا والجيولوجيا" أو مرحلة تحضيرية أجنبية معترف بمعادلتها.

- خمسة (5) مقاعد بعنوان المناظرة بالملفات بالنسبة للمتشحين، من بين الطلبة الأوائل، الذين أتموا بنجاح وبدون إهمال السنة الثانية في نظام "أمد" من الإجازة الأساسية في علوم الحياة أو الإجازة الأساسية في علوم الطبيعة والتطبيقات "بيولوجيا - جيولوجيا" بكليات العلوم والطلبة الأوائل الذين أتموا بنجاح السنة الثانية وبدون رسوب بالمعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية شعبة "بيولوجيا - جيولوجيا".

الفصل 3 - يسمح بالمشاركة في المناظرة المشار إليها أعلاه للمتشحين الذين يتوفر فيهم أحد الشروط المنصوص عليها بالفصل الثاني من قرار وزير الفلاحة والتعليم العالي المؤرخ في 6 سبتمبر 2001 والمتعلق بضبط شروط المشاركة في المناظرة الوطنية للدخول إلى السنة الأولى من المرحلة الأولى للدراسات البيطرية وطرق تنظيمها كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 4 جويلية 2009.

الفصل 4 - ترسل ملفات الترشح إلى :
- المدرسة الوطنية للطب البيطري 2020 سيدي ثابت وذلك بالنسبة إلى المترشحين للمناظرة بالاختبارات الكتابية،

- مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وذلك بالنسبة إلى المترشحين للمناظرة بالملفات،

حدد آخر أجل لإيداع ملفات الترشح ليوم :
- 10 ماي 2019 بالنسبة إلى المناظرة بالاختبارات الكتابية.
- 24 جوان 2019 بالنسبة إلى المناظرة بالملفات.

ترفض كل الملفات الناقصة أو التي تصل بعد الأجل المحدد.

الفصل 5 - تجرى الاختبارات الكتابية المنصوص عليها بالفصل الرابع من قرار وزير الفلاحة والتعليم العالي المؤرخ في 6 سبتمبر 2001 المشار إليه أعلاه بالمركز الآتي :

- المدرسة الوطنية للطب البيطري 2020 سيدي ثابت.

ويمكن للمترشحين للمناظرة التمتع بالإقامة بالمبيت الجامعي للمدرسة الوطنية للطب البيطري وذلك في حدود طاقة الإستيعاب القصوى للمبيت مع ضرورة التنصيص على طلب التمتع بالإقامة بمبيت المدرسة ببطاقة الترشح للمناظرة والتي سيتم تنزيلها بموقع واب مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي :

www.iresa.agrinet.tn

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تطبيقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 30 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 تفوت الدولة بالدينار الرمزي لفائدة المجلس الجهوي بالقيروان في قطعة أرض دولية تسمح جملياً 1 هـ 6 آر 2 ص موضوع الرسم العقاري عدد 60120 القيروان كائنة بتقسيم المنار من ولاية القيروان وذلك قصد إنجاز مشروع سكني لفائدة الفئات الاجتماعية محدودة الدخل في إطار البرنامج الخاص للسكن الاجتماعي.

الفصل 2 - وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 ماي 2019.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

أمر حكومي عدد 484 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بالمصادقة على التفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كائنة بالمرازقة من ولاية نابل لفائدة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية في إطار البرنامج الخاص للسكن الاجتماعي.

إن رئيس الحكومة،

باقترح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 86 (جديد) منها،

وعلى القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصة الفصل 30 منه،

وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994،

أمر حكومي عدد 483 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بالتفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كائنة بالقيروان لفائدة المجلس الجهوي بالقيروان في إطار البرنامج الخاص للسكن الاجتماعي.

إن رئيس الحكومة،

باقترح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 86 (جديد) منها،

وعلى القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصة الفصل 30 منه،

وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994،

وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنقح بالأمر عدد 3653 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنقح بالأمر عدد 3653 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 30 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 يصادق على التفويت بالدينار الرمزي لفائدة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية في قطعة أرض دولية تسمح 3384 م م موضوع الرسم العقاري الدولي عدد 651065 نابل كائنة بالمرازقة من ولاية نابل وذلك قصد إنجاز مشروع سكني لفائدة الفئات الاجتماعية محدودة الدخل في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.

الفصل 2 - وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 ماي 2019.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

أمر حكومي عدد 485 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بالتفويت بالدينار الرمزي لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للوسط في قطعة أرض دولية كائنة بجمال من ولاية المنستير في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 86 (جديد) منها،

وعلى القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصة الفصل 30 منه،

وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994،

وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنقح بالأمر عدد 3653 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 30 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 تفوت الدولة بالدينار الرمزي لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للوسط في قطعة أرض دولية تسمح 1275 م م موضوع الرسم العقاري عدد 89240 المنستير كائنة بجمال من ولاية المنستير وذلك قصد إنجاز مشروع سكني لفائدة الفئات الاجتماعية محدودة الدخل في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.

الفصل 2 - وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 ماي 2019.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

أمر حكومي عدد 486 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بالتفويت بالدينار الرمزي لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب في قطعة أرض دولية كائنة بالحنشة من ولاية صفاقس في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 86 (جديد) منها،

وعلى القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصة الفصل 30 منه،

وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994،

وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنقح بالأمر عدد 3653 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 30 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 تفوت الدولة بالدينار الرمزي لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب في قطعة أرض دولية غير مسجلة تسمح 1 هك 56 آر 10 ص مبينة بمثال الأشغال المختلفة عدد 84083 كائنة بالحنشة من ولاية صفاقس وذلك قصد إنجاز مشروع سكني لفائدة الفئات الاجتماعية محدودة الدخل في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.

الفصل 2 - وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 ماي 2019.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

أمر حكومي عدد 487 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بالتفويت بالدينار الرمزي لفائدة وكالة التهذيب والتجديد العمراني في قطعة أرض دولية كائنة بسيدي بوزيد في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 86 (جديد) منها،

وعلى القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصة الفصل 30 منه،

وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994،

وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنقح بالأمر عدد 3653 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء .

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تطبيقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 30 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 تفوت الدولة بالدينار الرمزي لفائدة وكالة التهذيب والتجديد العمراني في قطعة أرض دولية تمسح 44623 م م تابعة للرسم العقاري عدد 10662 سيدي بوزيد مينة بمثال الأشغال المختلفة عدد 80502 كائنة بسيدي بوزيد وذلك قصد إنجاز مشروع سكني لفائدة الفئات الاجتماعية محدودة الدخل في إطار البرنامج الخاص للسكن الاجتماعي.

الفصل 2 - وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 ماي 2019.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بتأجيل المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين مساعدين في الوثائق والأرشيف بإدارة الملكية العقارية.

إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية،

وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 والأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،

وعلى الأمر الحكومي عدد 321 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 27 جوان 2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين مساعدين في الوثائق والأرشيف،

وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المتعلق بفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين مساعدين في الوثائق والأرشيف.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تؤجل المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين مساعدين في الوثائق والأرشيف بإدارة الملكية العقارية المفتوحة بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المشار إليه أعلاه إلى يوم 1 أوت 2019 والأيام الموالية.

الفصل 2 - تختتم قائمة الترشيحات يوم 21 جوان 2019.

الفصل 3 - ترسل ملفات الترشح بواسطة البريد مضمون الوصول أو تودع لدى مكتب الضبط المركزي لإدارة الملكية العقارية وتبقى المطالب المودعة طبقاً لقرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المذكور أعلاه سارية المفعول.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 ماي 2019.

وزير أملاك الدولة والشؤون
العقارية

الهادي الماكني

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بتأجيل المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كاتب صحفي بإدارة الملكية العقارية.

إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية،

وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 13 نوفمبر 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كاتب صحفي بإدارة الملكية العقارية،

وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 13 نوفمبر 2018 المتعلق بفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كاتب صحفي بإدارة الملكية العقارية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تؤجل المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كاتب صحفي بإدارة الملكية العقارية المفتوحة بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 13 نوفمبر 2018 المشار إليه أعلاه إلى يوم 1 أوت 2019 والأيام الموالية.

الفصل 2 - تختتم قائمة الترشيحات يوم 21 جوان 2019.

الفصل 3 - ترسل ملفات الترشيح بواسطة البريد مضمون الوصول أو تودع لدى مكتب الضبط المركزي لإدارة الملكية العقارية وتبقى المطالب المودعة طبقا لقرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 13 نوفمبر 2018 المذكور أعلاه سارية المفعول.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 28 ماي 2019.

وزير أملاك الدولة والشؤون
العقارية

الهادي الماكاني

اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بتأجيل المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب محررين مساعدين للعقود بإدارة الملكية العقارية.

إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية،

وعلى الأمر عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جانفي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك محري العقود بإدارة الملكية العقارية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 20 أفريل 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب محررين مساعدين للعقود بإدارة الملكية العقارية،

وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المتعلق بفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب محررين مساعدين للعقود بإدارة الملكية العقارية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تؤجل المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب محررين مساعدين للعقود بإدارة الملكية العقارية المفتوحة بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المشار إليه أعلاه إلى يوم 1 أوت 2019 والأيام الموالية.

الفصل 2 - تختتم قائمة الترشيحات يوم 21 جوان 2019.

الفصل 3 - ترسل ملفات الترشيح بواسطة البريد مضمون الوصول أو تودع لدى مكتب الضبط المركزي لإدارة الملكية العقارية وتبقى المطالب المودعة طبقا لقرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المذكور أعلاه سارية المفعول.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 28 ماي 2019.

وزير أملاك الدولة والشؤون
العقارية

الهادي الماكاني

اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بتأجيل المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بإدارة الملكية العقارية.

إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 والأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009 والأمر عدد 2826 لسنة 2013 المؤرخ في 9 جويلية 2013،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 28 أكتوبر 2008 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بإدارة الملكية العقارية،

وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المتعلق بفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بإدارة الملكية العقارية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تؤجل المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بإدارة الملكية العقارية المفتوحة بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المشار إليه أعلاه إلى يوم 1 أوت 2019 والأيام الموالية.

الفصل 2 - تختتم قائمة الترشيحات يوم 21 جوان 2019.

الفصل 3 - ترسل ملفات الترشح بواسطة البريد مضمون الوصول أو تودع لدى مكتب الضبط المركزي لإدارة الملكية العقارية وتبقى المطالب المودعة طبقا لقرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المذكور أعلاه سارية المفعول.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 ماي 2019.

وزير أملاك الدولة والشؤون
العقارية

الهادي الماكاني

اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

وزارة شؤون الشباب والرياضة

بمقتضى أمر حكومي عدد 488 لسنة 2019 مؤرخ في 31 ماي 2019.

سمي السيد طارق الفرجاوي، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، مديرا عاما للحي الوطني الرياضي ابتداء من 26 فيفري 2019.

وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

أمر حكومي عدد 489 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2458 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تهيئة القطب التكنولوجي بسيدي ثابت وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992، وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 والأمر الحكومي عدد 883 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018، وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها، وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف، وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هيكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها، وعلى الأمر عدد 2458 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تهيئة القطب التكنولوجي بسيدي ثابت وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، وعلى الأمر عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بتنظيم إنجاز البناءات المدنية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2458 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 3 (جديد): ينجز المشروع في الفترة المتراوحة بين 26 أكتوبر 2012 و30 نوفمبر 2022 على مرحلتين:

. المرحلة الأولى: تمتد من 26 أكتوبر 2012 إلى غاية 31 ماي 2021 وتتعلق بإتمام الدراسات المعمارية والفنية وإجراءات اختيار مختلف المتدخلين الخواص والعموميين لإنجاز المشروع وإعطاء الإذن ببداية الأشغال ومتابعتها بالحضور الميداني.

. المرحلة الثانية: تمتد من غرة جوان 2021 إلى غاية 30 نوفمبر 2022 وتتعلق بالتحضيرات اللازمة للقبول النهائي للأشغال والتنسيق بين الأطراف المتدخلة لإعداد ملفات الختم النهائية وتقديمها إلى لجنة الصفقات المعنية للمصادقة عليها.

الفصل 2 - وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 ماي 2019.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور

وزير المالية

محمد رضا شلغوم

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

سليم خلبوس

وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

نورالدين السالمي

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 13 لسنة 2019 مؤرخ في 27 ماي 2019 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء لسنة 2019.

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على الدستور، وخاصة الفصول 112 و125 و126 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أبريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أبريل 2017،

وعلى قرار الهيئة عدد 3 لسنة 2016 المؤرخ في 9 جوان 2016 المتعلق بقواعد وإجراءات ضبط قوائم الناخبين للانتخابات المجلس الأعلى للقضاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 9 لسنة 2018 المؤرخ في 27 فيفري 2018،

وعلى قرار الهيئة عدد 4 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جوان 2016 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء، كما تم تنقيحه بالقرار عدد 10 لسنة 2018 المؤرخ في 27 فيفري 2018،

وعلى قرار الهيئة عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز والإعلان عن نتائج انتخابات المجلس الأعلى للقضاء، كما تم تنقيحه بالقرار عدد 11 لسنة 2018 المؤرخ في 27 فيفري 2018، وإتمامه بالقرار عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 27 مارس 2019،

وعلى قرار الهيئة عدد 4 لسنة 2019 المؤرخ في 27 فيفري 2019 المتعلق بضبط روزنامة الانتخابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء لسنة 2019،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 17 ماي 2019 المتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية للإنتخابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء لسنة 2019،

وبعد التداول يصدر القرار الآتي نصه:

الفصل الأول - أسفرت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج للإنتخابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء التي أجريت يوم 17 ماي 2019 عن النتائج النهائية التالية:

مجلس القضاء المالي:

عن صنف المدرسين الباحثين المختصين في المالية العمومية والجباية برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر:

- العدد الجملي للناخبين المرسمين بقوائم الناخبين: 1040 ناخبا،

- عدد الناخبين الذين أمضوا في قائمة الناخبين: 313 ناخبا،

- عدد الأوراق المستخرجة من الصناديق: 313 ورقة،

- عدد أوراق التصويت الملغاة: ورقتان (2)،

- عدد أوراق التصويت البيضاء: 5 ورقات،

- عدد أوراق التصويت الصحيحة: 306 ورقات.

وفازت بالمقعد المخصص للمدرسين الباحثين المختصين في المالية العمومية والجباية برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر بمجلس القضاء المالي السيدة جميلة امحمد بوزويطة.

الفصل 2 - يبين الجدول الملحق بهذا القرار عدد الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح لهذه الانتخابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء، ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار.

الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالأرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 ماي 2019.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

نبيل بغيرون

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

الانتخابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء 17 ماي 2019

توزيع الأصوات المتحصل عليها من المترشحين

الترتيب	عدد الأصوات المتحصل عليها		اسم المترشح
	بالأرقام	بلسان القلم	
1	123	مائة وثلاثة وعشرون صوتاً	جميلة امحمد بوزويطة
2	104	مائة وأربعة أصوات	معتز حسن القرقوري
3	79	تسعة وسبعون صوتاً	وليد حسين قضموم

تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

ت د و ب (د) : 0330 9061

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 8 جوان 2019"

مجموعة النصوص المتعلقة
بممارسة المحاماة

2019

الثنى : 15,000 د

ردم ك : 2 - 231 - 39 - 9973 - 978

منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية



منشورات : 2019

ردم ك : 2 - 231 - 39 - 9973 - 978

الحجم : 13 X 20

الثنى : 15,000 د

Edition : 2019

I S B N : 978-9973-39-231-2

Format : 20 X 13

Prix : 15,000 D

RECUEIL DES TEXTES RELATIFS
À LA PROFESSION D'AVOCAT

2019



ISBN : 978 - 9973 - 39 - 231 - 2

Prix : 15^d,000



Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف إلى الثمن 600 ملليم (طابع جبائي) على كل فويرة.

مَجَلَّة
المَحَاسِنُ الْعُمُومِيَّةُ

2019

الْثَمَنُ : 15,000 د

ر د م ك 7 - 070 - 39 - 9973 - 978

منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية



منشورات : 2019

ر د م ك 7 - 070 - 39 - 9973 - 978

الحجم : 20 X 13

الْثَمَنُ : 15,000 د

Edition : 2019

I S B N : 978-9973-39-070-7

Format : 20 X 13

Prix : 15,000 D

CODE
DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

2019



ISBN : 978 - 9973 - 39 - 070 - 7

Prix : 15^d,000



Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف إلى الثمن 600 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

مَجَلَّة
وَأَجَبَاتِ الطَّبِيبِ

2019

الْثَمَنُ : 12,000 د

رَدْمُ ك : 7 - 236 - 39 - 9973 - 978

مَنْشُورَاتُ الْمَطْبَعَةِ الرَّسْمِيَّةِ لِلْجُمْهُورِيَّةِ التُّونِسِيَّةِ



مَنْشُورَات : 2019

ر د م ك 978-9973-39-236-7

الحجم : 20 X 13

الْثَمَنُ : 12,000 د

Edition : 2019

I S B N : 978-9973-39-236-7

Format : 20 X 13

Prix : 12,000 D

CODE
DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE

2019



ISBN : 978 - 9973 - 39 - 236 - 7

Prix : 12^d,000



Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف إلى الثمن 600 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

مجلة المياه
ونصوصها التطبيقية

2019

الثلث، 15,000 د

ردمك، 2 - 215 - 39 - 9973 - 978

منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية



منشورات : 2019

ردمك 978-9973-39-215-2

الحجم : 20 X 13

الثلث : 15,000 د

Edition : 2019

ISBN : 978-9973-39-215-2

Format : 20 X 13

Prix : 15,000 D

CODE DES EAUX
ET SES TEXTES D'APPLICATION

2019



ISBN : 978 - 9973 - 39 - 215 - 2

Prix : 15^d,000



Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف إلى الثلث 600 ملليم (طابع جبائي) على كل فوترة.